



اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات



نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي:

إذ نستذكر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكولاته، بما في ذلك، البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تُنظم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا؛

وإذ نستذكر أيضاً الإعلانات والقرارات والتوصيات الأخرى صادرة عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإذ نحيط علماً بمبادرات الاتحاد الأفريقي والتزاماته الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

وإذ نستذكر كذلك قرار المؤتمر رقم (XXXV). AU/Dec.865 الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 18 و19 فبراير 2025، الذي طلب بموجبه المؤتمر من الدول الأعضاء، بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، التفاوض بشأن اتفاقية للاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نوّكد كذلك على أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 والإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2018-2028؛

إذ نقرّ بالصكوك العالمية والقارية والإقليمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأفريقية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نوّمن بأنّ العنف ضد النساء والفتيات ناجم عن أشكال منهجية متعددة ومتراكبة من عدم المساواة والتمييز، بما في ذلك علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والتي لا تزال تؤثر سلباً على النساء والفتيات في إفريقيا؛

إذ ندرك أنّ العنف ضد النساء والفتيات يتجلى بأشكال مختلفة، بما في ذلك قتل الإناث، ويحدث في مختلف المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، والفترات الانتقالية وما بعد النزاعات، وفي حالات الكوارث، وما بعدها، وقد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي؛

إذ نعرب عن قلقنا من أنّ العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحياتهن الأساسية، وبحول دون تمتعهنّ بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة؛



إذ نعرب عن مزيد من القلق من أنّ العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك تفويض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي؛

إذ نلاحظ الطابع المتوارث بين الأجيال والمتطور للعنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، وارتباطه بأشكال متعددة من عدم المساواة والتمييز، فيما يتصل بالانتماء العرقي والإثني، والجنسية، والسن والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والدين؛

إذ نقرّ بأهمية المبادرات المتعلقة بالذكورة الإيجابية ودور الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وإنهائه؛

إذ ندرك أنّ العنف ضد النساء والفتيات، بشكل واسع، لا يزال مستمراً بقوة في أفريقيا، رغم وجود الصكوك العالمية والقارية والإقليمية؛

وإذ نؤمن إيماناً راسخاً بوجود إدانة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وإنهائها:

قد إتفقتنا على ما يلي:

المادة 1 التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

- أ. "المحكمة" تعني محكمة ذات اختصاص قضائي؛
- ب. "الفضاء الإلكتروني" يعني وسيط رقمي للتواصل والتفاعل بين الأنظمة العالمية أو المترابطة؛
- ج. "الأسرة" تعني مجموعة أو وحدة طبيعية وأساسية في المجتمع، على النحو الذي تعرفه أو تنص عليه الدولة الطرف؛
- د. "قتل الإناث" هو قتل النساء والفتيات بسبب جنسهن، ويشمل ذلك القتل من قبل الشركاء الحميمين أو أفراد من الأسرة أو المجتمع؛
- هـ. "الفتاة" تعني الأنثى التي يقلّ سنّها عن ثمانية عشر (18) عاماً؛
- و. "النوع الاجتماعي" يعني الأدوار والواجبات والمسؤوليات المنسوبة ثقافياً أو اجتماعياً إلى جنس معين؛
- ز. "الممارسات الضارة" تعني جميع السلوكيات والمواقف والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق النساء والفتيات في التحرر من جميع أشكال العنف وعلى تمتعهنّ بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية؛
- ح. "الذكورة الإيجابية" تعني نهجاً مجتمعياً يُنمّي عقليات وسلوكيات ومواقف مُتغيّرة بين الرجال والفتيان، بهدف احترام وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف وتسوية النزاعات وبناء علاقات صحية مع النساء والفتيات؛
- ط. "البيت الآمن" يعني مكاناً أو مركزاً يوفر المأوى والرعاية والحماية وخدمات الدعم لضمان سلامة الضحايا؛
- ي. "النهج المتمركز حول الضحايا" يعني وضع حقوق الضحايا وكرامتهنّ، بما في ذلك رفاهتهنّ وسلامتهنّ، في صميم جميع الجهود الرامية لمنع حالات العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها،



دون أي تمييز؛

ك. **العنف ضد النساء والفتيات** "يعني جميع الأفعال المرتكبة ضد النساء والفتيات التي تسبب أو قد

تسبب لهنّ إيذاءً لفظياً أو عاطفياً أو جسدياً أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو فرض قيود تعسفية على حرياتهن الأساسية أو حرمانهنّ منها، في المجالات الخاصة أو العامة أو الفضاء الإلكتروني، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية أو ما بعدها أو أثناء الكوارث أو ما بعدها؛

ل. **"النساء"** هنّ الاناث اللاتي تبلغ اعمارهن ثمانية عشر (18) عاماً وأكثر.

م. **"المدافع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات"** يعني مواطن دولة طرف يعمل أو يسعى، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها وحمايتها، وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 2

الحق في العيش في مأمن من العنف

لكل امرأة وفتاة الحق في العيش في مأمن من جميع أشكال العنف، ويُعد هذا الحق جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

المادة 3

النطاق

تسري هذه الاتفاقية على:

- أ. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني؛ و
- ب. في أوقات السلم والنزاعات المسلحة والفترات الانتقالية وحالات ما بعد النزاع وأوضاع الكوارث وما بعدها.

المادة 4

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في ما يلي:

- أ. تهيئة بيئة مواتية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، من خلال إنشاء وتعزيز آليات التنسيق بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان :
أولاً: استجابة شاملة ومنسقة للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال توفير خدمات متكاملة للضحايا والناجيات؛ و
ثانياً: جمع واستخدام منهجي لبيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي حول العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حسب العمر، بشكل منهجي، للاسترشاد بها في وضع المعايير وصنع السياسات والرصد والتقييم؛
- ب. توفير تدابير وقائية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، من خلال ضمان مشاركة الفتيان والفتيات والرجال والنساء من الأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الثقافية والدينية، في تغيير الاعراف السلبية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية؛



ج. توفير خدمات دعم شاملة للضحايا وأسرهن بما في ذلك :
أولاً: خدمات الطوارئ للضحايا وأسرهن؛ و

ثانياً: برامج الاستشارة والعلاج للضحايا والجناة؛

د. تعزيز آليات التنفيذ المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعية ونظام العدالة في الاستجابة الفعالة لحالات العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 5

التزامات للدول بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات

تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

- أ. سن وإنفاذ قوانين تكافح جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات الخاصة والعامة والفضاء الإلكتروني.
- ب. ضمان تصميم نظام العدالة الجنائية لتوفير خدمات فعالة في مجال الطب الشرعي، وإدارة القضايا، والادعاء العام، والخدمات القانونية للضحايا؛
- ج. إجراء تعدادات ومسوحات دورية لإثراء وضع سياسات قضائية وإدارية تدعم القوانين والخطط والاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ و
- د. استخدام الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 6

المبادئ التوجيهية

تسترشد الدول الأطراف، في تفسير هذه الاتفاقية عند تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها وإنفاذها، بالمبادئ التالية:

- أ. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وصونها؛
- ب. إيلاء الأولوية لنهج يركز على الضحايا في ضمان قدرتهن على الوصول إلى العدالة والحصول على خدمات الدعم الوقائية والحماية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والخدمات القانونية والتعليمية وغير ذلك من خدمات؛
- ج. إعطاء الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف وقائمة على المشاركة الشاملة تصاعدياً لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته بشكل فعال، إيجاد حلول مستدامة وشاملة تعمل على تمكين النساء والفتيات وتحميهم؛
- د. ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في تطبيق القانون لجميع النساء والفتيات، بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الإعاقة؛ و
- هـ. تعزيز الذكورة الإيجابية والقيم والاعراف الأفريقية واستخدامها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.



المادة 7

التزامات الدولة بشأن العوامل المتعددة والمتراصة التي تؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات

1. تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من الضعف، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الإعاقة، الصدمات الصحية، النزوح، التزمل، والشيخوخة، وذلك في أوقات السلم والنزاعات المسلحة ومسارات العدالة الانتقالية ووضعيّات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث؛

2. وفاءً بالتزاماتها الواردة في الفقرة 1 من المادة 7 أعلاه، يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

- أ. معالجة الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية واحتياجات إعادة التأهيل والتعويض للضحايا على نحو كافٍ، من بين جملة أمور؛
- ب. ضمان تمتع النساء والفتيات بالحقوق في أن يُعاملن بكرامة واحترام، وحمايتهن من جميع أشكال العنف؛
- ج. اتخاذ تدابير لحماية حقوق النساء المسنات من جميع أشكال العنف والتمييز؛
- د. ضمان حماية خاصة للنساء والفتيات عديمات الجنسية، والنازحات داخلياً، وطالبات اللجوء واللاجئات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الوقائية والقانونية والقضائية الأساسية؛
- هـ. سنّ وإنفاذ قوانين وطنية تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتزويدهن بخدمات دعم شاملة ومُعَدّة خصيصاً لهن؛
- و. ضمان مُساءلة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، سواء أكان ذلك من قِبَل جهات حكومية أم فاعلين غير حكوميين.

المادة 8

التزامات الدول بإنهاء على العنف ضد النساء في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، بما يلي:

- أ. حظر جميع أشكال العنف ضد النساء في عالم العمل.
- ب. ضمان حصول النساء والفتيات على بيئة عمل آمنة ومُمكنة.
- ج. اتخاذ التدابير والبرامج لحماية النساء في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية والفضاء الإلكتروني من جميع أشكال العنف؛
- د. تعزيز ممارسات العمل المناسبة، بما في ذلك تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، وإجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر، وتكافؤ الفرص، وتنمية المهارات، والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وغيرها من المرافق، وتعزيز التمثيل العادل في المناصب القيادية.

المادة 9

التزامات الدول بحماية الفتيات في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، وفقاً وقوانينها الوطنية، بما يلي:

- أ. حماية الفتيات من ممارسات العمل الضارة وأي أشكال أخرى من أشكال العنف؛



- ب. القضاء على العوامل التي تجبر الفتيات على القيام بأعمال ضارة؛
ج. إجراء مسوحات ومراجعات لتقييم التقدم المحرز نحو إنهاء العنف ضد الفتيات في عالم العمل.

المادة 10 **التدابير الوقائية**

يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

- أ. سن قوانين وإعتماد سياسات تتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووضع تدابير وخدمات وقائية وداعمة تضمن:
أولاً: احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات من قبل جميع حاملي الواجب؛
ثانياً: عدم التذرع بأي اعتبارات عرقية أو ثقافية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والفتيات؛
ثالثاً: فرض عقوبات وسبل انتصاف فعالة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛
رابعاً: وضع آليات فعالة للتنفيذ والمساءلة.

- ب. إعتماد تدابير برامج واستراتيجيات قائمة على الأدلة بهدف:
أولاً: تعزيز الجوانب الثقافية والأعراف الأفريقية التي تشجع أنماط السلوك التي لا إلى تُدِيم تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك قتل الإناث؛
ثانياً: اعتماد حملات متعددة القطاعات والتخصصات وتوفير الموارد اللازمة لها، وتنفيذها، لزيادة الوعي العام حول طبيعة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه وسبل منعه، في المجالات العامة والخاصة، وفي الفضاء الإلكتروني؛
ثالثاً: إشراك وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الإعلان، لزيادة الوعي والحساسية تجاه العنف ضد النساء والفتيات؛
رابعاً: بناء وتعزيز قدرات القضاة وموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من حاملي الواجب ذوي الصلة، لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.

المادة 11 **الحماية والدعم**

1. تضع الدول الأطراف تدخلات وقائية داعمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومساعدة الضحايا، من خلال وضع معايير دنيا تتعلق بما يلي:

- أ. إجراءات الإبلاغ المستجيبة للنوع، والخدمات القانونية، والمساعدة القانونية، وأوامر الحماية، والوصول إلى البيوت والمراكز الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن عنفاً فعلياً أو يُهددن به؛



ب. تصميم وإجراءات تضمن مشاركة النساء في جميع جوانب التنمية، بما في ذلك التدابير التي لحماية ممتلكاتهن وحقوقهن في الملكية للحد من تعرضهن لمزيد من العنف

2. يتعين على الدول الأطراف تعزيز وإشراك وحماية المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمنظمات النسائية الأخرى في الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإنهائها.

المادة 12 **الوصول إلى العدالة**

يتعين على الدول الأطراف ان تسن وتنفذ قوانين وطنية تضمن نهجًا يركز على الضحايا ويتيح الوصول الفعال للعدالة والأمن للضحايا، بما يشمل:

- أ. اعتماد قواعد وإجراءات إثباتية عادلة وغير تمييزية؛
- ب. إرساء عمليات إحالة فعالة ومستجيبة وحماية إجرائية؛
- ج. تحقيقات فعالة وناجزة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وإدارتها والاستماع إليها، وضمان مقاضاة الجناة وإصدار الأحكام بحقهم، استنادًا إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة المستعجلة، وتخصيص دوائر خاصة داخل المحاكم؛
- د. اتخاذ تدابير لحماية الضحايا ومن يعولونهم والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛
- هـ. حماية حق الضحايا في الخصوصية، مع مراعاة مبادئ ومعايير السرية وحماية البيانات وإخفاء الهوية؛
- و. إصدار أوامر الحماية، وأوامر الإشغال، وأوامر رد الممتلكات، ودفع التعويضات والجبر

للضحايا؛
ز. فرض العقاب المناسب وبرامج إعادة التأهيل التي تُعزّز تغيير السلوك ويمنع العود إلى الإجرام.

المادة 13 **التعاون والتنسيق**

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

- أ. تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية، ومجموعات دعم المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقطاع الخاص والنفابات العمالية وغيرها من حاملوا الواجب، لضمان شبكة استجابة متكاملة تربط موارد المجتمع بأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية؛ و
- ب. إرساء وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.



المادة 14

التنفيذ

1. تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية، وتُدرج في تقاريرها الدورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما تقتضيه المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
2. في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية تفسير أحكام الاتفاقية وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3. يجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحالة مسائل التفسير والتنفيذ بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
4. عند الاقتضاء، يكون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 15

بند إحترازي

1. لا يُفسَّر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه ينتقص من المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة لتحقيق إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
2. في حالة وجود تناقض بين حكمين أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية يسود التفسير الذي يعزز تحقيق إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 16

التوقيع والتصديق والانضمام

1. يُفتح الباب أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وفقاً للإجراءات الدستورية أو التشريعية.
2. تودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 17

الدخول حيز النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع خمس عشرة (15) دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي وثائق التصديق أو الانضمام.
2. يُخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.



المادة 18 التعديل

1. يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية.
2. تقدّم مقترحات التعديل أو التنقيح إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يحيلها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامها.
3. يدرس المؤتمر، بناءً على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوصية المجلس التنفيذي، في هذه المقترحات في غضون عام واحد (1) من تاريخ إخطار الدول الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يعتمد المؤتمر التعديلات وفقاً لقواعد الإجراءات الخاصة به.
5. تدخل التعديلات أو التنقيحات حيّز النفاذ وفقاً لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية.

المادة 19 التحفظات

1. يجوز لأي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تُبدي تحفظاً كتابياً بشأن أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
2. لا يجوز أن يتعارض التحفظ مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظ في أي وقت.
4. يجب تقديم سحب التحفظ خطياً إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يخطر سائر الدول الأطراف بسحب التحفظ وفقاً لذلك.

المادة 20 الإيداع

1. تُودع صكوك التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة 16(2) من هذه الاتفاقية.
2. يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية من خلال توجيه إخطار كتابي مسبق قبل عام واحد (1) إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
3. يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأي توقيع على هذه الاتفاقية، وبأي إيداع لصك التصديق أو الانضمام.
4. يخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأطراف بطلبات تعديل الاتفاقية أو الانسحاب منها، فضلاً عن التحفظات عليها.
5. عند دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ، يعتمد رئيس المفوضية إلى تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.



6. تُودع هذه الاتفاقية، المُحررة في ستة (6) نصوص أصلية باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، والسواحيلية، وجميع هذه النصوص الستة متساوية الحجية وتودع لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
8. يقوم بإرسال نسخة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بلغتها الرسمية، أو بأي لغة رسمية أخرى متاحة والمحددة في الفقرة ٦ من هذه المادة. .

اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثلاثون للجمعية العامة، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

فبراير ٢٠٢٥

